

1511769-30.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238447/2021 - 03º D.P. SUMARE, 19990368 - 03º D.P. SUMARE, 939/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2238447 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC MILANI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511769-30.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511769-30.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238447/2021 - 03º D.P. SUMARE, 19990368 - 03º D.P. SUMARE, 939/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2238447 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC MILANI FIGUEIREDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ERIC MILANI FIGUEIREDO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 87/88).

Defesa preliminar (páginas 106/107). Notificação (página 125). Recebimento da denúncia (páginas 126/127). Citação pessoal (página 142). Prova testemunhal e interrogatório (página 158). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 158), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a fragilidade probatória com negativa de autoria. Subsidiariamente, a aplicação benéfica da pena (páginas 165/170).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 99/101).

Quanto à autoria, em seu interrogatório judicial, o réu Eric Milani Figueiredo confessou que, realmente, tinha em depósito, para fins de tráfico, 134 (cento e trinta e quatro) porções de cocaína, 54 (cinquenta e quatro) de cocaína, na forma de crack, e 14 (catorze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sendo que guardava isso tudo mediante paga de terceira pessoa. Acrescentou que abriu o portão da sua casa “de forma normal” para os policiais, confirmando, por conseguinte, os depoimentos dos policiais civis Bruno Cesar Callado e Carlos Roberto Caetano, os quais narraram que, noticiada a eles a traficância no local (disque-denúncia), o acusado lhes franqueou a entrada e foram encontrados, na estante da residência, os entorpecentes, dinheiro e anotações (página 158), diligência que transcorreu, portanto, dentro da estrita legalidade. Note-se, ainda, que as anotações apreendidas no imóvel, que podem estar relacionadas à comercialização de estupefacientes, partiram do punho escritor do denunciado (páginas 95/98).

Tudo isso considerado, tendo sido a confissão confortada pela prova testemunhal e essa última corroborada pela prova técnica, certa a autoria criminosa increpada ao réu, fixo a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes (páginas 52/53), a quantidade e a variedade de entorpecentes, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço). Em segunda fase, compenso a agravante da reincidência (páginas 53/54) com a atenuante da confissão, consignando que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça preconiza a compensação da reincidência com a confissão, ressalvada a multirreincidência. Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (os maus antecedentes e a reincidência afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado, à luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal. Lembra-se, ainda, que a terapêutica anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra ERIC MILANI FIGUEIREDO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição (páginas 70/73) e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União (FUNAD) da quantia em dinheiro apreendida, porquanto, a nosso sentir, decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 20 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA